

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב

פ/25/667

הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – הפחתת ריבית פיגורים על חוב חלוט), התשפ"ג –
2022

1. תיקון סעיף 12ג בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995¹, בסעיף 12ג –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) במקום "תיווסף" יבוא "ייווספו";

(ב) במקום הסיפה החל במילים "תוספת פיגור בשיעור עשרים וחמישה אחוזים" יבוא "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, עד למועד הגשת בקשה לביצוע כאמור בסעיף קטן (1ג) ומהמועד האמור ואילך תיווסף לחוב החלוט ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(1ג) בעל זיכיון יגיש בקשה לביצוע חוב חלוט שלא שולם במועד האמור בסעיף קטן (ג) (בסעיף זה – בקשה לביצוע), במסלול המקוצר לפי פרק א'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, ובלבד שחוב חלוט כאמור לא ייגבה במסלול הרגיל."

2. תיקון חוק נתיבים 2. בחוק נתיבים מהירים, התש"ס–2000, בסעיף 4ב, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :
מהירים

"(ב) בסעיף זה, "מלוא החוב החלוט" – החוב החלוט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כהגדרתם בסעיף 12ג(א) לחוק כביש אגרה, כפי שהוחל בסעיף 5 לחוק זה."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

דברי הסבר

לפי המנגנון הקבוע בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), לגבי חיוב בריבית של חוב חלוט שלא שולם בגין נסיעה בכביש אגרה, תיווסף לחוב חלוט תוספת פיגור של 25% מהחוב החלוט או מחלקו. תוספת זו אינה קיימת בדברי חקיקה אחרים. אין כל הצדקה בתוספת פיגור של 25% מן החוב, והדבר יוצר משטר ריבית יוצא דופן ביחס ליתר החובות שלגביהם מתקיים מנגנון של תוספת הפרשי הצמדה וריבית.

תוספת פיגורים של 25% מהחוב אינה מיעלת את גביית החוב. בפועל, מוטלת ריבית "מנופחת" על כתפי האזרח. קביעת הסדר זה אינו תורם לגבייה יעילה של החוב ולא מסייע לאזרח לשלם את חובו, אלא מכביד עליו.

לא זו אף זו, בפרוטוקול דיון ועדת הכלכלה מיום 29 ביוני 1998, שעניינו בהצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, ציין אחד מנציגי הממשלה כי ההצעה לקבוע ריבית בשיעור של 25% מהחוב החלוט, היא "טובה בתנאי האינפלציה הנוכחיים, בתנאי האינפלציה של לפני עשרים שנים זה היה מגוחך". אם כך, ניתן לראות כי שיעור הריבית שנקבע בחוק, התבסס על שיעור האינפלציה הרלוונטי לשנת 1998. נתוני האינפלציה לשנת 1998 אינם רלוונטיים היום בשל צמיחת ערך הכסף ומחירי השוק. בהתאם לכך, ישנה השפעה ניכרת להוספת ריבית של 25% על חוב חלוט.

מוצע לקבוע כי חוב חלוט לפי חוק כביש אגרה ייגבה במסלול המקוצר לפי פרק א' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. הגבייה במסלול המקוצר תביא לחיסכון בעלויות המוטלות על האזרח בגביית חוב חלוט במסלול הרגיל. מטרת ההסדר המוצע לאפשר לאזרח לשלם את חובו בערכים הקרובים לערך הריאלי של החוב. מנגנון דומה הוצע בהצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126) (פיקוח על תשלום דמי נסיעה באוטובוסים), התשע"ט-2018.

כמו כן, מוצע לתקן את חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, כדי להחיל את ההסדר המוצע גם על נתיבים מהירים (דוגמת הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/23/413), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/330), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2130), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2385) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3358).

הצעת החוק זהה לפ/24/3358 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)